



PUTUSAN
Nomor 1604 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

YAN PIET WALLY, bertempat tinggal di Kampung Nendali, RT 002, RW 002, Nemali, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, dalam hal ini memberi kuasa kepada Elisabeth Makagiansar, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Elisabeth Makagiansar, S.H. & Partner, berkantor di Kompleks Perumahan Jaya Asri, Blok AB, Nomor 22A, Entrop, Kota Jayapura, Provinsi Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2023; Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **PT SAGITA KASIH KARUNIA**, yang diwakili oleh Direktur, Wansoen Widjaya, berkedudukan di Kampung Nendali, RT 01, RW 02, Nemali, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. James Simanjuntak, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jaya Asri, Blok AC, Nomor 25, Entrop, Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2023;
2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, c.q. KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, c.q. PEMERINTAH PROVINSI PAPUA, c.q. DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI PAPUA, c.q. PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA, c.q. DINAS LINGKUNGAN HIDUP**, yang diwakili oleh

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 1604 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura, Dr. Hana S. Hikoyabi, S.Pd., M.KP., berkedudukan di Jalan Sentani-Depapre, Gunung Merah, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, dalam hal ini memberi kuasa kepada Thimotius Taime, S.H., Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan SETDA Kabupaten Jayapura, dan kawan-kawan, berkantor di Komplek Kantor Bupati Jayapura, Jalan Raya Sentani-Depapre, Gunung Merah Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2023;

Para Termohon Kasasi;

D a n:

- 1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. KEMENTERIAN DALAM NEGERI, c.q. PEMERINTAH PROVINSI PAPUA, c.q. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI PAPUA, c.q. PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA, c.q. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK (OSS)),** yang diwakili oleh Asisten Sekda Bid. Perekonomian dan Pembangunan, Dr. Drs. Joko Sunaryo, M.Si., berkedudukan di Kabupaten Jayapura, Jalan Sentani-Depapre, Gunung Merah, Sentani, dalam hal ini memberi kuasa kepada Thimotius Taime, S.H., Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan SETDA Kabupaten Jayapura, dan kawan-kawan, berkantor di Komplek Kantor Bupati Jayapura, Jalan Raya Sentani Depapre, Gunung Merah Sentani, Kabupaten Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2022;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 1604 K/Pdt/2024



2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. KEMENTERIAN AGRARIA & TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL, c.q. PEMERINTAH PROVINSI PAPUA, c.q. KANTOR WILAYAH PERTANAHAN PROVINSI PAPUA, c.q. PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA, c.q. KANTOR AGRARIA & TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL**, yang diwakili oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura, Isak J J Waromi, S.Sos., M.Si., berkedudukan di Jalan Raya Sentani Nendali, Jayapura, dalam hal ini memberi kuasa kepada Untung Rusli Tandil, S. St., Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura, dan kawan, berkantor di Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura, Jalan Raya Abepura-Sentani, Kampung Nendali, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2023;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jayapura untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat I untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp16.015.000.000,00 (enam belas miliar lima belas juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tergugat membayar kerugian materiil sebesar Rp4.804.500.000,00 (empat miliar delapan ratus empat juta lima ratus ribu rupiah); dan

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 1604 K/Pdt/2024



- b. Turut Tergugat I membayar kerugian materiil sebesar Rp11.210.500.000,00 (sebelas miliar dua ratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah). Yang dibayar secara tunai dan sekaligus;
4. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat I wajib membayar *royalti* setiap tahun, masing-masing sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk Tergugat, dan Turut Tergugat I sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) yang diatur dalam perjanjian tersendiri;
5. Menjatuhkan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding dan atau kasasi;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat, Turut Tergugat I, II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat:

1. Penggugat tidak mempunyai legalitas (*legal standing*) untuk menggugat;
2. Gugatan Penggugat tidak jelas;

Eksepsi Turut Tergugat I:

1. Gugatan Penggugat *error in persona*;
2. Kewenangan mengadili;

Eksepsi Turut Tergugat II:

- Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jayapura telah memberikan Putusan Nomor 229/Pdt.G/2022/PN Jap, tanggal 27 April 2023 dengan amar sebagai berikut:

- I. Dalam Eksepsi:
 1. Menolak eksepsi Tergugat, Turut Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II seluruhnya;
- II. Dalam Pokok Perkara:
 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.995.000,00 (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jayapura dengan Putusan Nomor 40/PDT/2023/PT JAP, tanggal 25 Juli 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 9 Agustus 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Agustus 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 229/Pdt.G/2022/PN Jap, yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Jayapura, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 28 Agustus 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat, dahulu Pemanding sekarang Pemohon Kasasi;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 13 September 2023, 12 September 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi tanggal

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 1604 K/Pdt/2024



28 Agustus 2023, dan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 13 September 2023, 12 September 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jayapura yang telah menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Jayapura, Mahkamah Agung berpendapat *judex facti* tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan dengan bukti yang cukup kalau Tergugat telah melakukan kerusakan lingkungan di wilayah tanah adat Penggugat dengan pernyataan Ondoafi, Para Khoselo, Abu Akho dan Abu Afa, karena Tergugat sendiri yang melakukan aktifitas di atas objek seluas 6,406 ha (enam koma empat nol enam hektar) berdasarkan bukti T-7, T-8 dan T-9, berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan yang telah dikeluarkan Turut Tergugat II sebagaimana bukti Turut Tergugat II bahwa objek seluas 6,406 ha (enam koma empat nol enam hektar) tidak lagi berstatus tanah adat sebagaimana dalil Penggugat tetapi sudah beralih menjadi hak perorangan dalam hal ini sudah menjadi hak milik Tergugat yang kemudian mengolahnya sesuai dengan Izin Prinsip yang telah diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Jayapura Dinas Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat didapati fakta di lapangan, jika batas daerah yang ditimbun Tergugat masih jauh dari batas air danau dan di sekitar objek seluas 6,406 ha (enam koma empat nol enam hektar) masih banyak masyarakat sekitar yang sedang memancing. Adapun batas timbunan dari tanah Tergugat yang berbatasan dengan tanah milik orang lain atau dengan danau, maka Tergugat langsung memasang talut dan tidak ada terjadi pergeseran alluvium berupa pasir halus dan lumpur sebagaimana dalil gugatan Penggugat. Selain itu di tengah objek seluas 6,406 ha (enam koma empat nol enam hektar) sedang mengalir air yang begitu deras ke dalam danau dan tidak ada mata air yang tertimbun sebagaimana dalil gugatan Penggugat;

Bahwa dengan demikian Tergugat dapat membuktikan dalil bantahannya bahwa Tergugat telah mendapatkan Izin Prinsip dari

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 1604 K/Pdt/2024



Pemerintah Kabupaten Jayapura Dinas Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk membangun pematangan/penataan tanah yang terletak di Jalan Raya Hawaii Sentani Kampung Nendali, maka Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;

Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi tersebut merupakan penilaian terhadap hasil pembuktian, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Jayapura dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi YAN PIET WALLY tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 1604 K/Pdt/2024



MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **YAN PIET WALLY** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Bertha Arry Wahyuni, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 1604 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Bertha Arry Wahyuni, S.H., M.Kn.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 1604 K/Pdt/2024